

1516381-72.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANTONIO CARLOS PONTES DE SOUZA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/04/2022

... p. 683).

Neste diapasão, o crime de tráfico possui uma complexa relação de trabalho entre os que participam da empreitada criminosa. Isso porque, para driblar o aparato estatal, bem como garantir o comércio de forma minimamente eficaz, é preciso que cada pessoa envolvida faça seu trabalho para o fim comum: o tráfico. Assim é que, comumente, uma pessoa vende, outra ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1516381-72.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516381-72.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2182949/2021 - 77º D.P. SANTA CECILIA, 18908892 - 77º D.P. SANTA CECILIA, 1625/21/341 - 77º D.P. SANTA CECILIA, 2182949 - 77º D.P. SANTA CECILIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

UINDSON BARBOSA DOS SANTOS e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANTONIO CARLOS PONTES DE SOUZA

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de ANATHAIS SANTOS NEVES e UINDSON BARBOSA DOS SANTOS, sob o argumento de que, no dia 06 de julho de 2021, por volta das 18h30, durante estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19 (decreto estadual nº 65.502, de 5 de fevereiro de 2021), na Rua Aurora, n. 480, República, nesta cidade e comarca da Capital, ANA THAIS SANTOS NEVES, qualificada à fl. 19, e UINDSON BARBOSA DOS SANTOS, qualificado à fl. 15, agindo em concurso e com unidade de desígnios, vendiam, tinham em depósito e guardavam, para fins de tráfico ilícito de

entorpecentes, 44 porções de maconha, com peso líquido total de 90,6g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (boletim de ocorrência de fls. 05/09; auto de exibição e apreensão de fls. 10; e laudo de constatação de fls. 12/14). Requer, ao final, a condenação do Réu nas penas do crime do artigo 33 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) c.c artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal" (cometido em contexto de pandemia).

Decisão recebendo a denúncia no dia 20 de julho de 2021.

Devidamente citados, os Réu apresentaram defesas prévias às fs. 120-121.

Folha de antecedentes criminais dos acusados às fs. 147 e 150.

Audiência de instrução e julgamento realizada no dia 29 de abril de 2022, em que foram ouvidas as testemunhas, entretanto, não foram ouvidos os réus, que não foram encontrados para intimação pessoal (fs. 166 e 178-180).

Alegações finais do MP e da defesa, em sequência, apresentadas neste ato.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Não havendo questões preliminares ou prejudiciais a serem analisadas, passo ao exame do mérito.

A materialidade e autoria dos delitos restaram devidamente comprovadas nos autos pelo auto de prisão em flagrante (f. 05), pelo auto de exibição e apreensão (f. 14), pelo laudo pericial toxicológico (fs. 186-188), bem como pelos depoimentos pessoais colhidos não apenas em sede policial, mas corroborados em contraditório judicial, como quer o artigo 155 do CPP.

Em juízo, a testemunha policial EDVAN ARLINDO DUARTE afirmou que: "estava realizando diligências na região da cracolândia, e receberam informações de populares que no local dos fatos os Réus estava praticando o crime de tráfico. Afirma que em uma viatura descaracterizada ficaram de campana e observaram o modus operandi dos Réus. Os clientes iam até os Réus com dinheiro, eles pegavam um pacote com drogas dentro de um cano, e entregavam para os clientes. Nesse momento, abordaram os réus e acharam drogas e dinheiro com eles, pelo que foram presos em flagrante".

O depoimento policial/GCM prestado corrobora os fatos descritos na denúncia, merecendo, portanto, credibilidade, principalmente porque não comprovado nos autos motivo válido e concreto para se suspeitar da parcialidade dos agentes públicos. Como se sabe, é através do trabalho da polícia/GCM que se consegue a apuração dos delitos. São os policiais, no exercício da repressão ao crime, que conseguem desvendá-los.

Assim, ressalvada hipótese de restar comprovada animosidade contra os réus, ou verdadeiro interesse na prolação do desate condenatório, seus depoimentos não podem ser desconsiderados, ainda mais porque milita em favor deles a presunção no sentido de agirem sempre no estrito cumprimento do dever e nos limites da legalidade. Nesse sentido, aliás, é farta a jurisprudência: "o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo sob garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar- tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos probatórios idôneos" (STF - HC nº 74.608-0. Rel. Min. Celso de Mello j. 18/02/97).

Não houve interrogatório dos réus, considerando-se que não foram localizados para intimação pessoal.

Entretanto, não há óbice para a continuidade do processo, conforme dispõe o Art. 367 do CPP, a seguir transcrito: "O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo".

Sendo assim, ante a ausência de comunicação de suas localizações a este juízo, o processo deverá prosseguir sem a realização do interrogatório.

Trata-se, pois, do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).

O crime do artigo 33 da Lei 11.343/06 é classificado como tipo misto alternativo, tendo em vista que basta a prática de um dos diversos núcleos previstos na capitulação do delito para que este seja considerado consumado, e no caso dos autos, os réus “traziam consigo” e “transportavam”, dentre outros verbos, caracterizando a tipicidade exigida pelos princípios do direito penal.

Nota-se, portanto, que a traficância restou devidamente caracterizada, já que, conforme lição de Luiz Flávio Gomes, “Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)” (In EL TASSE, Adel et. al. Legislação Criminal Especial. Vl. 6. São Paulo: Editora RT, 2009, p. 197).

O que se depreende do conjunto probatório e prova produzida sob a garantia do contraditório judicial é, neste aspecto, harmônica com os elementos informativos colhidos na fase inquisitória, os réus tinham em sua posse os entorpecentes descritos na denúncia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sabendo da sua destinação ao tráfico de entorpecentes.

A autoria dos Réus é verificável pela teoria do domínio funcional do fato, em que cada um dos indivíduos exerce um papel de engrenagem na empreitada criminosa como um todo, com funções relevantes para a consecução do delito final, normalmente divisível entre diversas pessoas (“olheiro”, “mula”, “vapor”, “aviãozinho”, etc...). Assim é que somente com a atuação fracionada de cada um dos agentes, o crime pode se consumar em sua forma acabada, exatamente como se verifica no caso em apreço.

Nos dizeres de Luiz Régis Prado: “todo aquele que participa da finalidade típica dolosa, e toma parte na divisão do trabalho é coautor” (Tratado de Direito Penal Brasileiro. vol. 1. Forense. 2019. p. 683).

Neste diapasão, o crime de tráfico possui uma complexa relação de trabalho entre os que participam da empreitada criminosa. Isso porque, para driblar o aparato estatal, bem como garantir o comércio de forma minimamente eficaz, é preciso que cada pessoa envolvida faça seu trabalho para o fim comum: o tráfico. Assim é que, comumente, uma pessoa vende, outra transporta, outra fiscaliza, outra cobra, outra anota e infinitas outras funções que existem a depender do tamanho da organização. Não se pode falar em quebra da cadeia de custódia da prova (art. 158-A do CPP), uma vez que a narrativa dos policiais militares foi coerente com a prática de condução da droga e do preso à Delegacia, desde a sua apreensão, e ainda a cautela demonstrada nos laudos periciais, não havendo, portanto, qualquer atitude que comprometa a cadeia de custódia da prova.

Não há, nem foi discutida nos autos, nenhuma causa excludente da ilicitude do fato ou culpabilidade do autor.

Portanto, é de rigor o reconhecimento da prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Passo a dosimetria da pena.

1ª FASE – Nos termos do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei de Drogas, não há qualquer circunstância a ser majorada, tendo em vista a pequena quantidade e a ausência de variedade de drogas (44 porções de maconha, com peso líquido total de 90,6g) por isso fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, em 05 (cinco) anos e reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

2ª FASE – inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

A agravante do artigo 61, II, “j”, do CP, diferente do que sustenta o I. membro do Parquet, não merece aplicação, uma vez que não restou demonstrado nos autos qualquer correlação entre o crime cometido e o fato de ter sido praticado durante situação de calamidade pública (pandemia de COVID19). Nesse sentido, o E. TJSP:

“Tráfico ilícito de entorpecentes – Recursos ministerial e defensivo – Disputa pela revisão das penas e do regime carcerário – Pena-base fixada com critério –

Agravante da calamidade pública – Descabimento – Agente que não se prevaleceu da pandemia para praticar o crime – Precedentes do C. STJ – (...)” (TJSP; Apelação Criminal 1520681-77.2021.8.26.0228; Relator (a): Marcelo Gordo; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 4ª Vara Criminal;

Data do Julgamento: 25/04/2022; Data de Registro: 25/04/2022) (GRIFEI).

3ª FASE - Tendo em vista a primariedade de ambos os acusados (conforme se vê às fs. 147 e 150), bem como não haver nos autos nada concreto que indique se dedicarem à traficância ou integrar organização criminosa, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, reduzo a reprimenda de ambos em 2/3 (dois terços). O mesmo critério sobredito é utilizado na fixação da pena de multa. Sendo assim, os acusados devem ser condenados à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Desta forma, a pena definitiva de ambos os réus é fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Considerando a primariedade dos acusados e o quantum de pena aplicado, o regime inicial deve ser o ABERTO, nos termos do artigo 33, §2º, "c", do CP.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na denúncia ministerial para fins de CONDENAR os réus ANATHAIS SANTOS NEVES e UINDSON BARBOSA DOS SANTOS, como incurso no delito do artigo 33 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas), ao cumprimento da pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão no regime inicial aberto, bem como 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cujo valor é fixado no mínimo legal, ante à ausência de informações quanto à situação econômica do acusado.

Não havendo pedido expresso na inicial, deixo de fixar a indenização do artigo 387, IV do CPP, sob pena de violação do princípio da congruência (STJ - AgRg no AREsp 1309078 /PI).

Ante a primariedade técnica de ambos os acusados, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO, CONSISTENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, pelo mesmo período da pena corporal, à entidade a ser definida em sede de execução, nos termos do art. 44 e seguintes do Código Penal, além de prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário-mínimo, em favor de entidade a ser definida oportunamente. Considerando que os réus responderam ao processo em liberdade, e não estando presentes os requisitos da segregação cautelar máxima do artigo 312 do CPP, concedo ao Réu o direito de apelar em liberdade.

Nos termos do artigo 63 e parágrafos da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, do valor apreendido nos autos, bem como dos objetos relacionados no auto de exibição e apreensão.

Transitada em julgado a presente decisão, oficie-se à SENAD, observando-se o disposto no parágrafo 4º do dispositivo legal supracitado, para a adoção das providências cabíveis à espécie. Determino a incineração das drogas apreendidas, nos termos do art. 32 da Lei 11.343/06.

Oficie-se ao TRE, nos termos do artigo 15, III da CRFB/88.

Custas e despesas por conta do Réu, nos termos do artigo 804 do CPP, concedendo-lhe desde já o benefício da gratuidade de justiça.

P.R.I.

São Paulo, 29 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA